VENTAS Y SERVICIOS – LEY SOBRE IMPUESTO A LAS – TITULO II, TITULO III Y ART. 52 – LEY N° 19.418 – DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 5 DE 2003 – DECRETO SUPREMO N° 50/19 DE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, ART. 75 – OFICIO NC 792 DE 2024 DE SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS (ORD. N° 1749, DE 03.09.2025)

Conceptos a incluir en boletas o facturas en prestación de servicios sanitarios rurales

De acuerdo con su presentación, solicita aclarar el Oficio NC 792, de fecha 05.03.2024, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), emitido a raíz de diversas consultas sobre los cargos que pueden incluirse en las boletas emitidas por los servicios sanitarios rurales y si en éstos pudieran considerarse aquellos cobros que las organizaciones comunitarias efectúan a los asociados, socios o cooperados, relativos por ejemplo a cuotas sociales, cuotas mortuorias, cuotas de incorporación, multas por inasistencia a reuniones o multas por intervención de medidor, entre otras.

Según la SISS, prosigue la presentación, dicha situación se encuentra regulada en el artículo 75[1] del Decreto Supremo MOP N° 50/19, Reglamento de la Ley N° 20.998, el cual dispone las glosas que únicamente pueden incluir las boletas o facturas emitidas por los operadores de distribución de agua potable.

En virtud de dicha norma y de otras que rigen a las Organizaciones Comunitarias (Ley N° 19.418) y a las Cooperativas (DFL 5-2003), el Oficio de la SISS concluye que, las cuotas sociales, cuotas mortuorias, cuotas de incorporación, multas por inasistencia a reuniones o multas por intervención de medidor, entre otras, podrán ser incorporadas en las boletas de ventas y servicios.

Al respecto, y en lo que compete a este Servicio, se informa que el artículo 52 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (LIVS), establece la obligación para las personas que celebren cualquier contrato o convención de los mencionados en los Título II (IVA) o III (impuestos especiales a las ventas y servicios), de la LIVS, de emitir facturas o boletas, según sea el caso, por las operaciones que realicen. Esta obligación rige aun cuando en la venta de los productos o prestación de los servicios no se apliquen los impuestos antes señalados, incluso cuando se trate de convenciones que versen sobre bienes o servicios exentos de dichos impuestos.

De lo anterior se desprende que tanto las boletas como las facturas son documentos tributarios cuya función es respaldar ventas y servicios gravados con los impuestos contenidos en la LIVS, así como también, respaldar estas mismas operaciones cuando se encuentren no afectas o exentas de esos mismos impuestos. Sin embargo, no corresponde emitir ninguno de estos documentos cuando las sumas pagadas no remuneran una venta o un servicio, pudiendo emitir cualquier otro documento que acredite fehacientemente la operación.

CAROLINA SARAVIA MORALES
DIRECTORA (S)

Oficio N° 1749, de 03.09.2025
Subdirección Normativa
Depto. de Impuestos Indirectos

---

[1] Artículo 75 del Decreto Supremo MOP N° 50/19: "Las boletas o facturas emitidas por los operadores de distribución de agua potable, sólo podrán incluir las siguientes glosas:
a) El cobro de los servicios de suministro de agua potable y de saneamiento.
b) Reajustes e intereses corrientes por cuentas que no sean pagados dentro de los plazos señalados en el Reglamento.
c) Los costos correspondientes a la suspensión y reposición del servicio a usuarios morosos.
d) Los costos correspondientes a la reparación o reposición del medidor, por daños o deterioros.
Las prestaciones distintas de las indicadas, y que puedan ser proporcionadas por los operadores, sólo podrán ser incluidas en la respectiva boleta o factura previa autorización escrita y expresa del usuario